Le Droit du Numérique
Hiérarchie des sources
Généralités sur le Contrat et le Contrat de services informatiques

Philippe NICOLAS

05/02/2026

Eléments introductifs

- **Présentation de l'intervenant : antériorités, parcours professionnel…**
- **Le cours de Droit – principes généraux du droit de la concurrence et de la consommation : 12 h**
- **Répartis sur 3 séances de 4h, réparties à raison de 2 en février 2026 (Vendredi 06/02 M., Mercredi 11 février 2026), 1 en mars (1 le Jeudi 05/03 A.M.)**
- **L'objet du cours : apporter des connaissances qui sans être exhaustives sur les thèmes à aborder, permettent, à l'étudiant alternant, de disposer des ressources en connaissance, nécessaires pour être suffisamment sensibilisé et comprendre à la fois l'environnement juridique de ce Droit, son évolution, et les perspectives qui l'affectent**
- **Le cours de Droit du numérique tente de mêler l'apprentissage par l'appropriation des connaissances expliquées en cours à celui issu de la résolution de cas pratiques**
- **La temporalité de déroulement des cours, très ramassée dans le calendrier de formation en centre, est une contrainte (l'on doit faire « rapide » pour les exposés, car on dispose de peu de temps…) mais aussi un atout en favorisant, du fait même de la contrainte, un effet de synergie (lié au « pilonnage) dans l'apport des savoirs**
- **Le cours tout en étant centré sur le Droit du numérique vise à coller le plus possible, aux situations du réel en entreprise**
- **Mais le droit du numérique <u>c'est d'abord du Droit</u>, dont on s'attachera à préciser et décortiquer certains des fondements pour pouvoir comprendre les phénomènes à l'oeuvre**

Eléments introductifs

- **Je souhaite faciliter les rapports et être à l'écoute tout en étant attaché aux règles de courtoisie minimale (respect des horaires des cours, 1 seule pause de 10', tenue en classe [le bavardage…!], l'expression appropriée vis-à-vis de l'enseignant, l'utilisation du téléphone n'est pas permise pendant le cours et la prise de note manuscrite est encouragée !!)**
- **La méthode d'évaluation est fondée sur le contrôle continu des connaissances acquises avec la mise en œuvre des outils suivants :**
- **Mise en place d'interrogation QCM à la fin de chaque cours portant sur le (s) thème (s) (via ppt) étudié lors de la séance de cours du jour**
- **La préparation de devoirs en travaux dirigés en cours (devoir rendu au maximum à la fin du cours), sur cas pratiques distribués et évalués par l'enseignant**

Le plan du cours de droit de la concurrence et de la consommation

- **Le plan du cours** :

1- Introduction au droit : L'essentiel des concepts de droit (définitions, divisions, et hiérarchie des sources du Droit)

❖ Le contrat – Les essentiels du contrat commercial – Les contrats de services informatiques spécificités

2- Le Droit applicable à l'IA et à la propriété intellectuelle

❖ Le Droit de la propriété intellectuelle lié au numérique

❖ L'AI Act et les enjeux de l'IA

❖ Le Droit des données personnelles

3- Les autres aspects du droit du numérique

❖ Le Droit des données personnelles (suite)

❖ Les bonnes pratiques de l'IA en entreprise

Introduction au Droit du numérique

Plan de la séance :

1. *Les définitions*
- *La règle de droit*
- *Les divisions du droit : La hiérarchie des sources de droit et ses enjeux*
- *Les différentes sources du droit : nationales et internationales*

2. *Le contrat*
- *Définitions et généralités*
- *Le contrat commercial – caractéristiques propres*
- *Le contrat de service informatique – ses spécificités*

1 – Les définitions

- Le terme « droit » revêt deux sens

➢ **Le Droit** : **Définition** : Ensemble de règles de conduite qui, dans la société, gouvernent les relations des hommes entre eux et s'impose à eux, au besoin, par le moyen de la contrainte étatique

- C'est le **droit objectif :** Il est en général suivi d'un qualificatif qui précise son objet (son champ d'intervention). Ainsi pour le droit français : ensemble des règles juridiques en vigueur en France ; ou bien le droit civil : ensemble des règles juridiques qui gouvernent les intérêts privés ; ou encore le droit commercial : ensemble des règles qui s'appliquent dans les relations entre commerçants, dans le cadre de leur activité

➢ **Les droits** : **Définition** : Prérogatives que le **droit objectif** reconnaît à un individu, et dont il peut se prévaloir dans ses rapports avec les autres hommes sous la protection de la loi et de l'autorité publique

➢ **Le droit objectif : Définition :** ***« Est constitué par l'ensemble des règles de droit qui se distinguent des autres règles de conduite, qui se subdivisent en plusieurs banches et qui s'alimentent à différentes sources »***

➢ La règle de droit se distingue par son **caractère coercitif** (caractère obligatoire sous peine de sanction) dont il est utile de rechercher le fondement

2 – Le droit objectif

- La règle de droit est **abstraite** : C'est une règle objective qui ne s'applique pas à des individus **nommément désignés**. Elle vise habituellement une **catégorie ouverte** de personnes (les propriétaires, les commerçants, les enfants….)
- La règle de droit est **impersonnelle** et **générale** : Elle n'est pas édictée pour un cas particulier mais est commune à tous (si la loi vise une personne déterminée ➔ c'est une décision). La règle de droit ne peut pas être adoptée en faveur d'une personne particulière ou au préjudice (au détriment) d'une autre
- La règle de droit est **permanente** : Elle s'applique à chaque fois que ses conditions de mise en œuvre sont réunies et subsiste jusqu'à ce qu'elle soit abrogée
- La règle de droit est **nécessaire** : L'homme vit en société, qui entraîne l'existence de rapports mutuels dits « rapports sociaux ». Le sens de la civilisation (« le progrès ») est de **ne pas laisser ces rapports sociaux soumis au règne de la force**. La vie en société doit être soumise à des règles permettant tout à la fois d'assurer la sécurité et la justice. Le droit est l'adaptation humaine de l'idée de justice, en vue d'instaurer un ordre social. Les règles de droit sont donc indispensables dans la vie sociale. De manière plus générale elles sont nécessaires à toutes les formes de vie en commun (ou en société). Par exemple c'est grâce à la règle de droit que malgré une **concurrence** et une **compétition exacerbée, que** les **entreprises coexistent en paix**, dans le cadre de l'ordre concurrentiel établi et garanti par la loi
- La règle de droit est **coercitive** : Elle fixe une règle de conduite, un comportement à adopter, à l'observation duquel la société peut nous **contraindre** : manifestation d'une contrainte sociale pouvant impliquer un système de sanctions dans les rapports tant avec l'Etat que dans les rapports entre les individus
- La coercition étatique : L'application de la règle de droit peut être imposée par **l'exécution forcée.** Mais seul le recours à la **force publique** est admis. La vengeance privée, source d'arbitraire et d'anarchie, est **interdite**

2 – Le droit objectif

- Le critère essentiel de la règle de droit est qu'elle est **obligatoire** et **sanctionnée par l'Etat :** Ces critères répondent à la finalité de la règle de droit : **organiser la société en imposant des comportements allant dans le sens de la justice**
- La **coercition** contenue dans la règle de droit résulte en général d'une décision de justice. Elle est, en général rendue par un juge (« tiers impartial et désintéressé ») à l'issue d'un procès
- La **sanction** du non respect de la règle de droit est nécessaire pour permettre d'en assurer le respect au travers différents moyens
- → **L'exécution** : Si un « débiteur » (quelqu'un qui doit de l'argent ou un service) ne paie pas sa dette, le créancier peut s'adresser à un juge qui condamnera le débiteur à payer ; si celui-ci n'exécute pas volontairement sa condamnation, le créancier fera saisir les biens du débiteur et sous l'autorité du juge – requerra leur vente aux enchères afin de se payer sur le produit de cette vente
- → **La réparation** : Elle est de deux sortes : nullité et dommages et intérêts
- Nullité : Si un contrat de vente est conclu en violation de la règle de droit – par exemple le **prix stipulé est « lésionnaire »** (non conforme au sens du contrat ou à la règle de droit) – le juge peut **annuler** le contrat c'est-à-dire en faire disparaître tous les effets pour le passé et pour l'avenir. On remet les parties dans la situation où elles se trouvait avant la conclusion du contrat annulé. Ceci aura pour effet que le vendeur devra restituer le prix et l'acheteur, la chose remise.
- Dommages-intérêts : Celui qui a causé par sa **faute** un dommage à une personne devra réparer en lui versant des **dommages et intérêts**, c'est-à-dire une somme d'argent égale ou compensant la valeur du dommage : par exemple, réparation du dommage corporel à la suite d'une violation d'une règle de sécurité par la machine qui a été vendue

2 – Le droit objectif

- **2.2- Les divisions du droit :**

La complexité croissante de la vie sociale entraîne le développement des règles de droit, et leur spécialisation. La distinction fondamentale oppose le droit privé et le droit public (2.2.1). En droit privé, une place éminente est occupée par le droit civil (2.2.2). On pourrait dire que le droit civil et le droit dont découlent tous les autres droit un peu plus spécialisés. C'est la raison pour laquelle dans le droit de la concurrence et de la consommation, on mêle le plus souvent des articles généraux du Code civil à des prescriptions plus spécialisées tirées du Code de la consommation si l'on traite de ce sujet

2.2.1 La distinction du droit privé et du droit public :

Cette division est connue depuis l'époque romaine. Sont traités différemment les rapports entre particuliers – mariage, succession, vente de marchandises, et les rapports entre l'Etat (et son administration) et les citoyens – droit de vote, paiement de l'impôt….

2.2.1.1 Le contenu de la distinction

- **Le droit privé** : **Ensemble des règles qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou avec les collectivités privées telles que les sociétés et entreprises privées et les particuliers**
- Le droit civil : Ensemble des règles de droit relatives à la personne, envisagée en elle-même (nom, état civil…) pou dans ses rapports fondamentaux avec les autres, au sein de la famille (mariage, succession, filiation…) ou en dehors (la propriété, le contrat, la responsabilité civile …). Il est le droit général (appelé souvent « droit commun ») apte à régir tous les rapports de droit privé ; par exemple en matière commerciale, quand il n'existe pas de disposition particulière
- Le droit commercial : Ensemble des règles relatives à l'activité des commerçants – actes de commerce, fonds de commerce, « faillite » ou procédure de sauvegarde ou collective – et à leur statut : sociétés commerciales…

2 – Le droit objectif

- Le droit du travail : Ensemble des règles relatives au travail subordonné, gouvernants les rapports individuels ou collectifs entre les employeurs et leurs salariés : contrat de travail, conventions collectives, droit de grève, syndicats…
- Le droit international privé : Ensemble des règles applicables aux relations entre personnes privées lorsqu'il existe un élément étranger (vente internationale de marchandises ou de service ….) qui ne permet pas l'application du seul droit national
- **Le droit public** : Ensemble des règles qui **président à l'organisation de l'Etat** et gouvernent les rapports entre **l'Etat et les particuliers**
- Le droit constitutionnel : Ensemble des règles relatives à la forme de l'Etat, à la constitution du gouvernement et des pouvoirs publics, à la participation des citoyens à l'exercice de ces pouvoirs : Etat unitaire ou fédéral, monarchie ou république, compétence respectives des pouvoirs législatif et exécutif
- Le droit administratif : Ensemble des règles relatives à l'organisation des collectivités publiques (Etat, région, département, commune) et des services publics (enseignement, santé….) ainsi qu'à leurs rapports avec les particuliers
- Le droit des finances publiques : Ensemble des règles relatives aux ressources et aux dépenses de l'Etat, des collectivités publiques et des services publics : le budget, l'impôt, les taxes… également dénommé droit fiscal
- Le droit international public : Ensemble des règles relatives aux rapports entre Etats (traités internationaux) et au fonctionnement des organisations internationales (ONU, BIT, OMC….)

2.1 La hiérarchie des sources de droit

- Mais le développement de l'ordre public en droit privé continue à croître : les règles de droit privé sont de plus en plus impératives. L'intervention croissante de l'Etat dans les relations privées, pour assurer le succès d'une politique : résoudre par ex la crise du logement, protéger le consommateur ou le salarié, favoriser la création d'entreprises. Les législations impératives en matière de loyers, de construction, d'assurance, de consommation… Auxquelles il n'est pas permis de déroger ; domination de **l'ordre public (Ordre public : « Nul ne peut y déroger par convention particulière » !!!)** en droit des contrats ou encore en droit du travail notamment….
- L'application du droit privé aux activités de l'Etat : Les prérogatives de puissance publique sont souvent écartées. L'Etat se place **sous l'empire du droit privé, comme les autres intervenants dans le monde des affaires pour des raisons d'efficacité**

- **La pyramide des sources du Droit : Hans Kelsen (Juriste autrichien 1881-1973)**
- **Organisée selon la hiérarchie des sources entre elles :** La constitution, les sources internationales, la loi et les règlements autonomes, les règlements d'application de la loi, les conventions et les contrats
- D'autres sources ont une place ou une nature un peu particulière **: la jurisprudence, les usages, la doctrine**
- La pyramide donne une impression de verticalité statique là où la coexistences des sources des différents niveaux conduit à une dynamique et à un dialogue eux-mêmes constitutifs du droit

2.1 La hiérarchie des sources de droit

Bloc de constitutionalité

(Constitution de 1958, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen – Préambule de 1946, Charte de l'Environnement) 2005

Bloc de Conventionalité

(Traités internationaux dont Droit communautaire [TFUE – TUE])

Lois organiques

de la constitution de la République (1958)

Bloc de légalité

(ensemble des lois en vigueur)

Règlements

(décrets et arrêtés)

Contrat Usages/Jurisprudence

(conventions collectives - contrats commerciaux)

2.1 La hiérarchie des sources de droit

- **Principales réflexions sur cette pyramide** représentant la hiérarchie des sources de droit et leur modalité « d'empilement » :
- **Ce qui est au sommet de la pyramide gouverne tout et toutes les sources situées en dessous par étage ont une relation de domination (subordination) vis-à-vis de celle située immédiatement plus bas**
- Il est ainsi établi que le contrat : de vente commerciale, de prestation de service numérique, de bail, d'assurance, de souscription à un service internet ou autres **doivent ainsi « être conformes » à la source de droit située au dessus et ainsi de suite**
- Cette **organisation des sources de droit et la hiérarchie de mise en œuvre qui les affecte justifie le formalisme des contrats et notamment le fait que ces derniers doivent obéir à des exigences de légalité**
- Nous détaillerons chacune des sources de droit nationale et leur importance dans la place que celles-ci occupent dans cette hiérarchie avec une place particulière pour les sources internationales et notamment celles du droit européen
- Tel que nous les présente la pyramide les **sources européennes issues du droit des traités européens viennent en seconde position dans la hiérarchie des sources (bloc de conventionalité) immédiatement après la constitution de la République (bloc de constitutionalité), ce qui implique que le droit des traités internationaux (dénommé droit dérivé des traités pour l'UE) est par exemple supérieur à la loi française en terme de hiérarchie des sources et qu'il est essentiel de se persuader de ce point, essentiel, dans la vie d'entreprise au quotidien**
- **Le droit dérivé européen prend de plus en plus d'importance dans le quotidien de l'entreprise** dans la mesure où par exemple **80% du droit de la consommation et de la concurrence est un droit issu de la transposition en droit français de directives européennes**

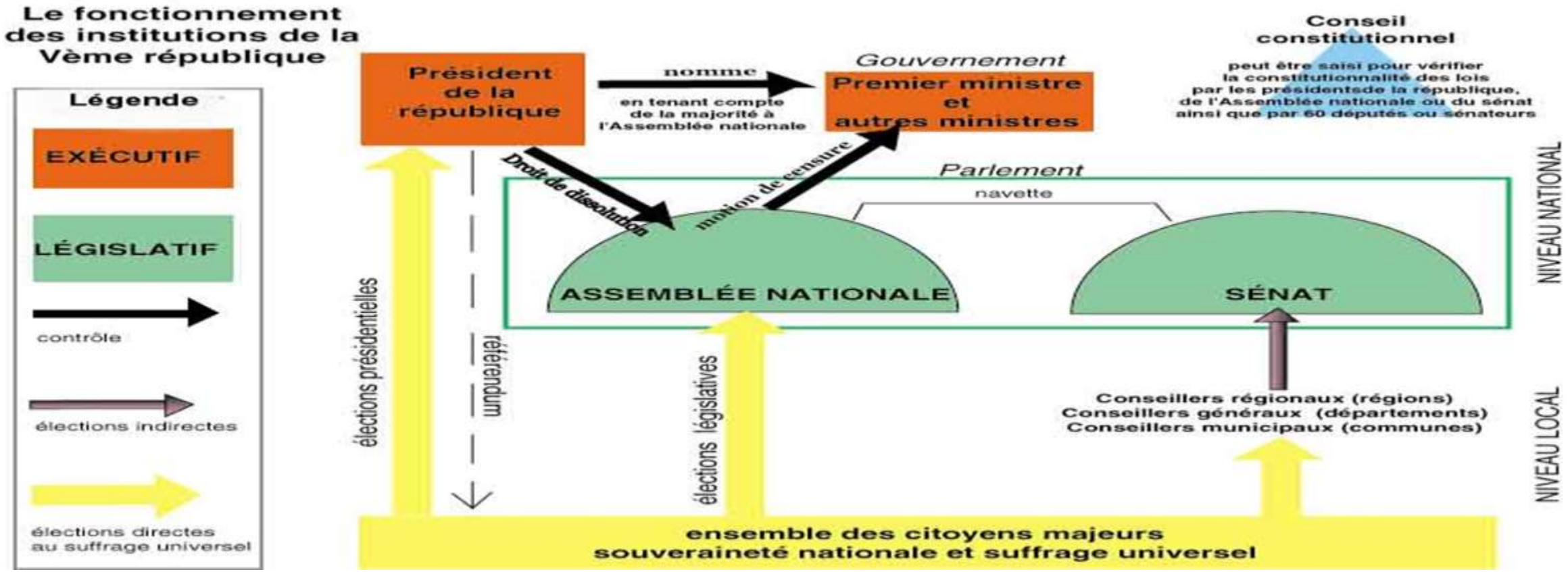
2.1 La hiérarchie des sources de droit

❖ **Les sources nationales :**

- La Constitution de la République et les sources du bloc de constitutionalité
- La **Constitution en vigueur** (adoptée par référendum du 28 septembre 1958) est celle qui date du **04 octobre 1958** modifiée à **24** reprises depuis sa publication par le pouvoir constituant, soit par le Parlement (Assemblée Nationale + Sénat) réuni en Congrès, soit directement par le peuple au travers l'expression du référendum. La Constitution a été modifiée pour la dernière fois par la loi Constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République
- Le **préambule de la Constitution de 1958** n'a été intégré dans le bloc, que le 16 juillet 1971 par décision du Conseil constitutionnel
- C'est ce préambule qui renvoie à la **Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789**, au **préambule de la constitution du 27 octobre 1946** (Constitution de la IVème République), et depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, à la **Charte de l'environnement de 2004**
- **Le Bloc de constitutionnalité** : l'expression vise l'ensemble des dispositions à **valeur constitutionnelle**
- C'est le Conseil constitutionnel qui puise dans ces textes du bloc de constitutionalité pour prononcer ses avis et ses jugements
- La Constitution se compose d'articles , le premier d'entre eux énonce que : ***«la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction, d'origine, de race, ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales »***

2.1 La hiérarchie des sources de droit

- **Le bloc de constitutionnalité** comprend en outre <u>les articles 1 à 89 de la Constitution</u> qui forment le <u>corps</u> de la Constitution. Ils posent les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics institués (soit Pt de la Rép., Parlement, Conseil constitutionnel, autorité judiciaire…). Ces prescriptions sont essentielles et fondatrices :



2.1 La hiérarchie des sources de droit

❖ **Les sources internationales :**

- L'une est traditionnelle : Le droit issu des traités internationaux (2.2.1). L'autre est plus originale : Le droit de l'Union Européenne, sachant qu'il faut également intégrer dans une place, à part, le droit issu du Conseil de l'Europe

Les traités internationaux :

- Accords conclus entre Etats souverains et déterminant les règles applicables :
  - Soit dans les rapports des Etats entre eux (ex : traité de coopération militaire)
  - Soit aux relations entre personnes privées (ex : régime du transport international par air ou par mer)
- Ces sujets peuvent être traités dans le cadre de traités bilatéraux (entre deux états) souvent relatifs au commerce, comme les traités d'établissement : droit des français d'exercer le commerce dans tel pays, et des ressortissants de ce pays d'exercer le commerce en France ; à la fiscalité : traités destinés à éviter les doubles impositions ; aux douanes ….
- Ils peuvent également être conclus dans le cadre de traités multilatéraux, soit par plus de deux Etats pour divers objets :
  - Économique : ex : création du Fonds monétaire international (FMI) par les accords de Bretton woods, en 1944 ; ou
  - Politique : ex. Charte des Nations unies, adoptée en 1945 ; ou
  - Relatifs aux Droits de l'homme : ex : Convention de New York sur les droits de l'enfant (1990)
- Ces traités peuvent porter sur une « loi uniforme » : unification des règles applicables à une situation donnée, tant dans les relations internes à chaque Etat que dans les relations internationales (ex : Convention de Genève de 1931 sur le chèque bancaire)

2.1 La hiérarchie des sources de droit

- Les traités peuvent porter sur une « unification internationale » applicable à un domaine précis : Unification des règles applicables à la vente internationale de marchandises (ex : Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises)
- La négociation des traités est de la compétence du pouvoir exécutif
- La **ratification,** l'acte qui fait naître l'engagement de l'Etat, est lui de la compétence, en France, du président de la République, mais si le traité modifie une loi ou expose les finances de l'Etat, la ratification ne peut intervenir que par adoption d'une loi autorisant la ratification adoptée par le Parlement
- Selon l'article 55 de la Constitution : ***« Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dés leur publication une autorité supérieure à celle des lois »*** actuelles et même postérieures : Cassation 24 mai 1975 (Cafés Jacques VABRE ; Conseil d'Etat 26 octobre 1989 (arrêt Nicolo)
- En situation de conflit d'application de normes : **le traité international prévaut toujours sur la loi interne**
- **Mais attention au principe intangible de la suprématie des dispositions de valeur constitutionnelles** : Cassation du 02 juin 2000 (Delle FRAISSE) Conseil d'Etat 30 octobre 1998 (arrêt Sarran);
- Cette situation est toutefois nuancée par le même article 55 : ***«…sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie »*** : la **condition de réciprocité** condition de respect de la hiérarchie rappelée
- Cette condition de réciprocité ne peut pas être invoquée en matière de traités relatifs aux droits de l'homme ou encore pour les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT), la violation de ces accords par l'un des pays signataires n'autorise pas les autres à en faire autant

2.1 La hiérarchie des sources de droit

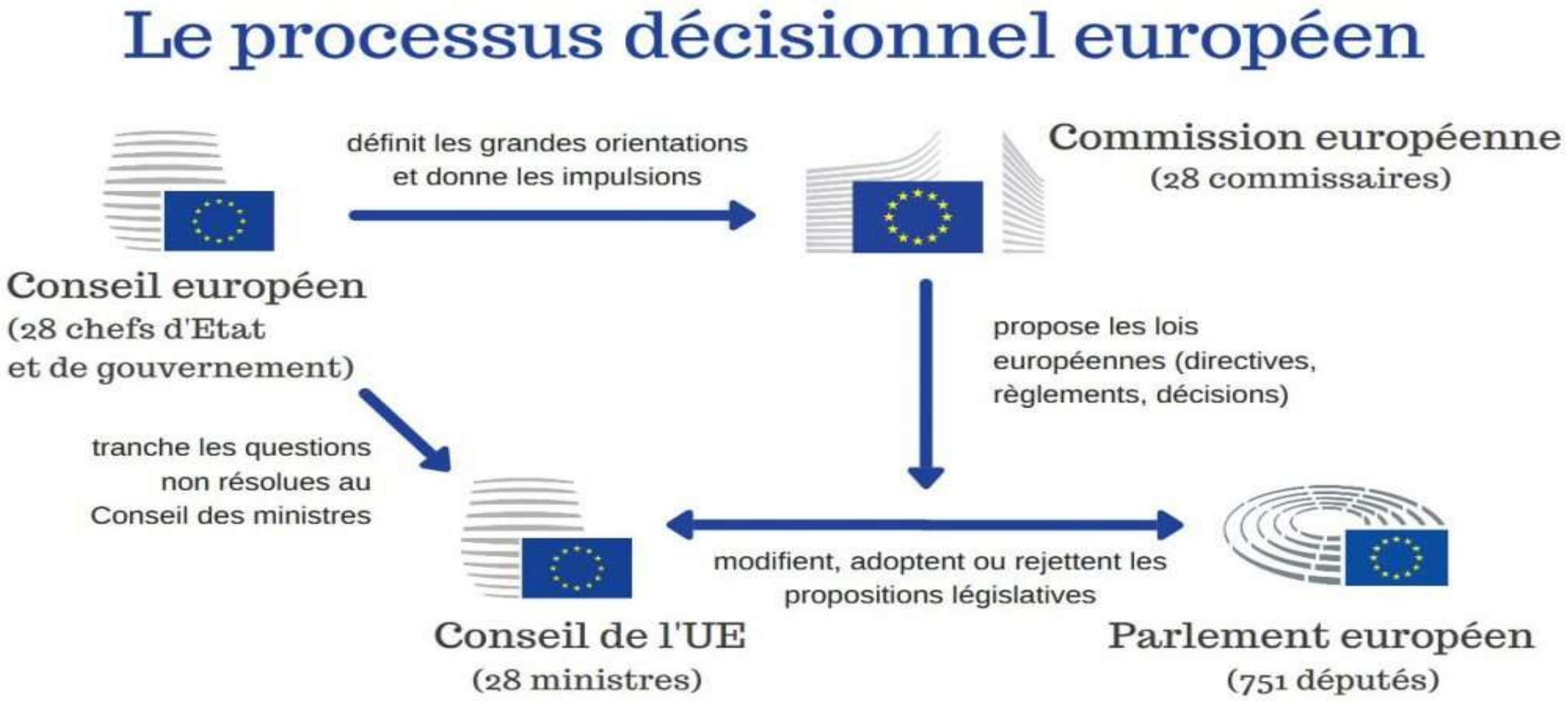
Le droit issu des traités sur l'Union Européenne :

- Le **Droit de l'Union Européenne** a pour origine la constitution de la CEE instituée par le traité de Rome du 25 mars 1957 entre 6 pays fondateurs (Belgique, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, et République Fédérale d'Allemagne)
- La communauté comprend aujourd'hui 27 membres (28 avant la survenance du Brexit)
- Plusieurs autres traités ont contribué à la construction progressive pour aboutir à ce que nous connaissons aujourd'hui :
- Le traité d'Amsterdam de 1979, l'acte Unique européen de 1986, le traité de Maastricht de 1992 (qui a créé l'UE), le traité de Nice de 2001, et en dernier lieu le traité « simplifié » de Lisbonne signé le 13 décembre 2007 (après le rejet du projet de constitution européenne)
- Ces traités ont été refondus, et les traités actuellement en vigueur sont le **Traité sur l'Union Européenne (TUE)** qui est le traité constitutif de l'Union Européenne (anciennement traité de Maastricht) et le **Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE)**, lequel avant l'entrée en vigueur en 2009 du traité de Lisbonne, portait le nom de traité instituant la Communauté européenne (traité CE ou traité de Rome)
- **L'union européenne comprend plusieurs institutions :**
- La Commission composée d'un ressortissant de chaque Etat membre, a pour mission de défendre l'intérêt général de l'Union européenne en tant que telle

2.1 La hiérarchie des sources de droit

- Elle joue à la fois certains rôles de **l'exécutif** (veiller à l'application des traités, exécuter le budget et gérer les programmes, ou encore assurer la représentation extérieure de l'Union) et un pouvoir **législatif** (un acte législatif ne peut être adopté que sur proposition de la Commission)
- Le **Conseil européen** comprend les chefs d'Etats et de gouvernement des états membres, son président, ainsi que le président de la commission. Il définit la politique de l'Union : ***« donne à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et en définit les orientations et les priorités politiques générales. Il n'exerce pas de fonction législative »***
- Le **Conseil de l'Union européenne** est une sorte de conseil des Ministres, composé d'un représentant ministériel (en fait un par portefeuille ministériel) de chaque Etat membre habilité à engager son gouvernement et à exercer son droit de vote. Il exerce conjointement avec le Parlement européen, les fonctions législatives et budgétaires
- Le **Parlement européen** a vu ses pouvoirs renforcés afin d'introduire davantage de démocratie dans l'Union européenne. Depuis 1979 ses membres sont élus pour 5 ans au **suffrage universel direct**. Des élections sont organisées dans chaque pays sur la base de principes communs. S'il ne peut pas être qualifié de législateur de l'Union, il s'est vu reconnaître progressivement un rôle certain dans la procédure législative particulièrement depuis **le traité de Maastricht qui lui a conféré un rôle de co-décision**. En outre le Parlement exerce également des fonctions de contrôle politiques et consultatives (il élit notamment le Pt de la Commission)

2.1 La hiérarchie des sources de droit



2.1 La hiérarchie des sources de droit

- L'Union européenne comprend plusieurs juridictions : la **Cour de justice de l'Union européenne** (CJUE) qui siège à Luxembourg est compétente pour statuer sur les recours formés par un Etat membre, une institution de l'Union, ou des personnes physiques ou morales, en cas de violation des traités constitutifs par l'une des institutions européennes ou en cas de litige mettant en cause un Etat membre
- Par décision du Conseil du 24 octobre 1988, a été créé le **tribunal de première instance** qui siège à Luxembourg également
- Les **normes de droit européennes** de composent de :
- **Traités constitutifs** et de ce que l'on appelle le **droit dérivé (des Traités)** qui est lui-même composé de :

❖ **Règlements européens** : ils ont une portée générale, sont obligatoires dans tous leurs éléments, et sont **directement applicables** dans tous les Etats membres donc **sans nécessité de transposition**

❖ **Directives européennes** : qui lient les Etats membres destinataires quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétences **quant à la forme et aux moyens pour les « transposer »** dans les droits nationaux (dans l'absolu une directive **doit être transposée par une loi dans le droit national de chacun des pays membres**) - attention aux directives harmonisées ou dites d'harmonisation totale :

- Et également des : **Avis, Décisions et Recommandations**

2.1 La hiérarchie des sources de droit

- **Deux types de Directives co-existent** : Celles dites **d'harmonisation minimale ou d'harmonisation maximale** des réglementations nationales**.** Ces deux approches différentes se caractérisent de la façon suivante :

❖ **D'harmonisation minimale**, c'est-à-dire la définition d'un socle commun, tout en permettant aux Etats membres de prévoir des dispositifs plus favorables ; c'est la ligne généralement suivie par les instances européennes en matière de protection des consommateurs

❖ **D'harmonisation maximale**, c'est-à-dire la fixation de règles impératives pour rapprocher au maximum les réglementations des Etats membres.

- Depuis 2005 (« nouvelle approche ») deux versions successives, les **Directives d'harmonisation maximale sont le plus souvent adoptées particulièrement dans les domaines de la protection du consommateur et de l'environnement.** Le principal effet de l'harmonisation maximale est qu'il n'est pas permis aux Etats membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus protectrices que celles prévues par la directive : Les préambules de directives disposent souvent : ***« Considérant qu'eu égard au niveau élevé de protection des consommateurs assuré par la présente directive afin d'assurer la libre circulation des services financiers, les Etats membres ne peuvent prévoir d'autres dispositions que celles établies par la présente directive pour les domaines harmonisés par celle-ci »***

MERCI